

저작물 저작권 양도 계약서

※ 저작권 양도 취지

- 「저작권법」 제24조의2(공공저작물 자유 이용)가 2014. 07. 01.부터 시행되고, 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률이 2013. 10. 31.부터 시행됨에 따라 공공기관이 저작권권을 전부 확보한 공공저작물은 국민들이 자유롭게 변형하여 영리적으로도 이용할 수 있도록 하고 있습니다.
- 이러한 정책적인 취지에 따라 국립아시아문화전당은 □□(사업명)의 결과로 창작된 산출물을 □□(사업명) 수행자로부터 저작권권의 전부를 양도받아 국민의 공공정보 활용을 용이하게 하고 창조경제 발전에 이바지하고자 합니다.
- 다만, 저작자가 저작권권을 국립아시아문화전당에게 양도하더라도 동일성유지권, 공표권, 성명표시권 등 저작인격권은 양도되지 않습니다

국립아시아문화전당과 △△(용역수행자)(이하 ‘양도자’ 라 한다)는 양자가 체결한 □□(사업명)과 관련하여 아래와 같이 저작권 양도계약을 체결한다

☐ 저작물 표시

저작물명 :

대상 저작물 상세 정보 :

☐ 양수자

기관명 : 국립아시아문화전당

주 소 : 광주광역시 북구 문화전당로 38

☐ 양도자

가. 사업 책임자(대표자)

기관(개인)명 :

소속 :

대표주소 및 연락처 :

나. 참여 인력

번호	이름(한자)	소속	주소	대상 저작물 상세 정보	동의 확인
1					
2					
3					

※ "대상 저작물 상세 정보"에는 실제 집필에 참여한 부분을 구체적(분야, 페이지 등)으로 표시

☐ 계약 요약 사항

사업책임자(공동수급체일 경우 그 대표자)는 그 소속 참여 인력에게 이 계약과 관련된 내용을 설명하며, 국립아시아문화전당은 사업 책임자(공동수급체일 경우 그 대표자)와 그 소속 참여 인력이 이 계약과 관련한 모든 내용을 확인하고 동의한 것으로 간주한다.

☐ 저작권의 양도 내용

제1조(공통) ① ‘양도자’는 본 계약 체결 후 ‘양도자’가 제작한 저작물(보고서, 사진, 영상물, 음향, 일러스트, 도감 등)에 대한 저작재산권 일체(복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권 등) 및 2차 저작물 작성권을 국립아시아문화전당에게 양도한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 ‘양도자’는 본 계약상의 저작물을 자유롭게 이용할 수 있다.

제2조(확인 및 보증) ‘양도자’가 본 □□(사업명)을 수행하기 위하여 제3자의 저작물을 이용한 경우 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용 허락을 받음으로써 국립아시아문화전당이 해당 산출물을 이용함에 있어서 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 하며, 제3자와 저작권에 대하여 문제가 발생할 때에는 ‘양도자’가 이에 대한 법적 책임을 진다.

제3조(저작재산권의 이전 등록) ‘양도자’는 본 저작물에 대한 저작재산권의 이전등록을 할 수 있으며, 국립아시아문화전당의 요청이 있는 경우 ‘양도자’는 등록에 필요한 서류 등을 지체 없이 제공하는 등 일체의 협력을 다한다.

제4조(영상저작물 특례) 본 □□(사업명)의 결과로 창작된 저작물이 영상저작물인 경우 특약이 없는 경우 「저작권법」 제99조부터 제101조까지 등에 따른 영상 저작물 특례를 준용한다.

제5조(초상권) 본 □□(사업명)의 결과로 창작된 사진 또는 영상 저작물 등에 특정 인물의 초상이 포함된 경우(제작에 협력할 것을 약정하지 않은 자가 출연하는 경우를 포함한다), ‘양도자’는 그 촬영에 관한 동의(해당 저작물의 제3자 이용에 관한 사항을 포함한다)를 득하며, 해당 저작물의 이용에

관하여 민·형사상 분쟁이 발생할 경우 ‘양도자’가 이에 대한 법적 책임을 진다.

제6조(저작인격권 유보) □□(기관명) 및 「저작권법」 제24조의2에 공공저작물을 자유롭게 이용하는 제3자가 해당 □□(사업명)의 저작물을 활용함에 있어서 그 행위의 성질 및 정도에 비추어 사회 통념상 저작자의 명예를 훼손하는 경우가 아닌 한 ‘양도자’는 저작인격권을 행사하는 데 있어서 그 권리가 유보(제한)된다.

제7조(저작인접권) ‘양도자’는 본 □□(사업명)의 결과로 창작된 저작물에 실연자가 있는 경우 「저작권법」에 따른 복제권, 배포권, 대여권, 공연권, 방송권, 전송권의 양도에 대하여 저작인접권자로부터 동의를 받아야 하며, ‘양도자’가 방송사업자의 실연자 및 디지털음성송신사업자의 실연자, 상업용 음반을 사용하여 공연하는 자의 실연자에 대하여 보상할 경우 전부 보상했음을 확인한다.

제8조(저작자의 권리변동사항) ‘양도자’는 본 계약 이전에 위 저작물에 대하여 제3자에게 질권을 설정하였거나 저작재산권의 일부 또는 전부를 양도·이용 허락을 한 사실이 있어서는 안되며, 이로 인해 손해가 발생하였을 경우 ‘양도자’는 배상할 책임을 진다.

제9조(분쟁해결 및 관할법원) ① 본 계약과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생할 경우 ‘양도자’와 국립아시아문화전당은 제소에 앞서 한국저작권위원회의 조정을 받도록 한다. 조정에 이견이 있어, 소송이 제기될 경우에는 광주지방법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

제10조(계약의 해제) ① ‘양도자’ 또는 □□(기관명)는 다음과 같은 사유가 발생한 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 자신 또는 상대방에 대하여 주요 재산에 대한 보전 처분 결정 및 강제 집행, 국세 또는 지방세의 체납 절차, 회사 정리, 기타 본 계약을 수행하기 어려운 중대한 사유가 발생하는 경우
 2. 상대방이 정당한 사유 없이 본 계약 또는 본 계약에 따라 별도로 체결한 계약에서 정한 사항을 위반하여, 서면으로 그 이행을 최고하고, 그 후 상당 기간을 정하여 그 이행 또는 시정을 요구하였는데도 불구하고 상대방이 이행하지 않는 경우
 3. 저작물의 내용에 심각한 하자가 있거나 타인의 권리를 침해하여 저작권을 양수하는 자에게 손해가 발생하는 경우
- ② 계약의 해제에 대한 통보는 반드시 서면으로 하며, 본 계약의 해제는 상대방에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 않는다.

년 월 일

※ 본 서식은 표준(안)이며, 문화체육관광부에서 배포한 [저작권 표준계약서(4종)]을 참고하여 사용 가능